



P U T U S A N
Nomor 391/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	: RIYAN PURNOMO bin MISIO
Tempat lahir	: Sidoarjo
Umur/tanggal lahir	: 23 Tahun / 9 Agustus 2001
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Tanggul Kidul RT 005 RW 002 Kelurahan Tanggul Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa dalam perkara ini ditahan :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal tanggal 15 Juni 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Juli 2025;
7. Hakim Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 12 Juli 2025 sampai dengan tanggal 9 September 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya Andij Ferrijantoro, S.H, Advokat, berkantor LBH LEGUNDI, Jalan Perum Jenggolo Utara Blok B-06 Sidoarjo, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 391/Pid.Sus/2025/Sda tanggal 26 Juni 2025;



PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 391/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 12 Juni 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 391/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 12 Juni 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 7 Juni 2025 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RIYAN PURNOMO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman "sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap RIYAN PURNOMO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,64$ gram dengan total berat 1,72 gram dan total berat bersih 0,686 gram.
 - 1 (satu) bendel plastik klip yang masih kosong.
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo dengan Nosim 0881-0274-77254.Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pula pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2025 yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar kepadanya diberikan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2025/PN Sda



Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa RIYAN PURNOMO Bin MISIO pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira Jam 22.30 WIB atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat didalam rumah yang beralamatkan di Jalan Dusun Tanggul Kidul RT 005 RW 003 Kelurahan Tanggul Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,64$ gram (ditimbang dengan plastiknya), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Rabu tanggal 05 Februari 2025, terdakwa menghubungi saksi MOCH FATCHUR ROZIQIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bermaksud untuk membeli Narkotika jenis sabu namun narkotika jenis sabu milik MOCH FATCHUR ROZIQIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah habis dan akan dikabari jika sudah ada selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira jam 09.00 wib terdakwa dihubungi oleh MOCH FATCHUR ROZIQIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan bahwa narkotika jenis sabu akan dikirim pada hari yang sama dan terdakwa mengatakan akan membeli sebanyak 2 gram namun terdakwa akan membayar terlebih dahulu sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar setelah narkotika jenis sabu sudah laku terjual selanjutnya sekira jam 19.30 MOCH FATCHUR ROZIQIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah terdakwa dan menyerahkan narkotika sabu yang dipesan sebanyak 2 (dua) gram yang dibungkus plastic klip bening dan diterima oleh terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang pembayaran narkotika jenis sabu sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mengambil sebagian untuk dikonsumsi setelah mengkonsumsi



Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa membagi sisanya menjadi 4 (empat) poket namun pada saat terdakwa membagi narkotika jenis sabu terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polda Jatim dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,64$ gram (ditimbang dengan plastiknya), 1 bandel plastic klip yang masih kosong ditemukan dibawah tempat tidur dikamar terdakwa dan 1 buah hp merk oppo dengan nomer simcard 0881-0274-77254.

- Bahwa tujuan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali dan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 01220/NNF/2025 Tanggal 17 Februari 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO,S.T, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHAYA,A.Md, selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa :
 - Barang bukti dengan nomor 03165/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,366$ gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - Barang bukti dengan nomor 03166/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,116$ gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Barang bukti dengan nomor 03167/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,106$ gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - Barang bukti dengan nomor 03168/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,098$ gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RIYAN PURNOMO Bin MISIO pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira Jam 22.30 WIB atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat didalam rumah yang beralamatkan di Jalan Dusun Tanggul Kidul RT 005 RW 003 Kelurahan Tanggul Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,64$ gram (ditimbang dengan plastiknya), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Anggota Kepolisian Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap saksi MOCH FATCHUR ROZIQUIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan pada saat dilakukan interogasi saksi MOCH FATCHUR ROZIQUIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakui telah menjual narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 2 gram kemudian Anggota Kepolisian Polda Jatim meminta saksi MOCH. FATCHUR ROZIQUIN dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menunjukan tempat tinggal terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira Jam 22.30 WIB bertempat di Jalan Dusun Tanggul Kidul RT 005 RW 003 Kelurahan Tanggul Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, anggota Kepolisian Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,64$ gram (ditimbang dengan plastiknya), 1 bandel plastic klip yang masih kosong ditemukan dibawah tempat tidur dikamar terdakwa dan 1 buah hp merk oppo dengan nomer simcard 0881-0274-77254.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 01220/NNF/2025 Tanggal 17 Februari 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHAYA, A.Md, selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa :
 - Barang bukti dengan nomor 03165/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,366 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - Barang bukti dengan nomor 03166/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,116 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Barang bukti dengan nomor 03167/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,106 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - Barang bukti dengan nomor 03168/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,098 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDI PRAYITNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



- Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Dusun Tanggul Kidul RT 005 RW 003 Kelurahan Tanggul Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari tertangkapnya tersangka atas nama Moch Fatchur Roziqin Bin Muhammad Ilyas, yang mengaku telah menjual 2 (dua) gram narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Moch Fatchur Roziqin Bin Muhammad Ilyas mengantar saksi bersama anggota Polda Jawa Timur menuju rumah terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi dan anggota Polda Jawa Timur bertemu dengan Terdakwa yang ternyata belum selesai menggunakan sabu;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa serbuk putih yang menurut Terdakwa adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Moch Fatchur Roziqin Bin Muhammad Ilyas seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tetapi baru dibayar Terdakwa sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut selain dipakai sendiri juga ada yang dijual oleh Terdakwa. Sisa pembayaran pembelian sabu akan dilunasi setelah sabu tersebut terjual;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan 2 (dua) kali pembelian sabu dari Moch Fatchur Roziqin Bin Muhammad Ilyas yaitu tanggal 4 Februari 2025 dengan berat 1 (satu) gram dan tanggal 6 Februari 2025 dengan berat 2 (dua) gram;
- Bahwa dalam pembelian sabu dengan Moch Fatchur Roziqin Bin Muhammad Ilyas, Terdakwa menggunakan sarana komunikasi berupa handphone kemudian sabu yang dibeli diantar langsung oleh Moch Fatchur Roziqin Bin Muhammad Ilyas ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu untuk mendapatkan keuntungan dengan perincian untuk penjualan pergram mendapat untung Rp 200.000,00 (dua



ratus ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk penjualan perpocketnya;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan menjual Narkotika jenis sabu secara eceran/pocketan kecil dengan berbeda-beda tergantung ukuran;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan pembelian narkotika jenis sabu dari Moch Fatchur Roziqin Bin Muhammad Ilyas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. IVON KARSINGKI, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Dusun Tanggul Kidul RT 005 RW 003 Kelurahan Tanggul Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari tertangkapnya tersangka atas nama Moch Fatchur Roziqin Bin Muhammad Ilyas, yang mengaku telah menjual 2 (dua) gram narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Moch Fatchur Roziqin Bin Muhammad Ilyas mengantar saksi bersama anggota Polda Jawa Timur menuju rumah terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi dan anggota Polda Jawa Timur bertemu dengan Terdakwa yang ternyata belum selesai menggunakan sabu;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa serbuk putih yang menurut Terdakwa adalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Moch Fatchur Roziqin Bin Muhammad Ilyas seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tetapi baru dibayar Terdakwa sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut selain dipakai sendiri juga ada yang dijual oleh Terdakwa. Sisa pembayaran pembelian sabu akan dilunasi setelah sabu tersebut terjual;



- Bahwa Terdakwa telah melakukan 2 (dua) kali pembelian sabu dari Moch Fatchur Roziqin Bin Muhammad Ilyas yaitu tanggal 4 Februari 2025 dengan berat 1 (satu) gram dan tanggal 6 Februari 2025 dengan berat 2 (dua) gram;
 - Bahwa dalam pembelian sabu dengan Moch Fatchur Roziqin Bin Muhammad Ilyas, Terdakwa menggunakan sarana komunikasi berupa handphone kemudian sabu yang dibeli diantar langsung oleh Moch Fatchur Roziqin Bin Muhammad Ilyas ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menjual sabu untuk mendapatkan keuntungan dengan perincian untuk penjualan pergram mendapat untung Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk penjualan perpoketnya;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan menjual Narkotika jenis sabu secara eceran/poketan kecil dengan berbeda-beda tergantung ukuran;
 - Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan pembelian narkotika jenis sabu dari Moch Fatchur Roziqin Bin Muhammad Ilyas;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. MOCH FATCHUR ROZIQIN BIN MUHAMMAD ILYAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2024 saksi bertemu dengan Terdakwa menanyakan apakah ada persediaan sabu kepada Terdakwa untuk dibeli oleh saksi. Terdakwa menjawab akan ada orang yang meranjau sabu di tempat tertentu untuk saksi;
- Bahwa beberapa saat kemudian ada yang menghubungi saksi dan memberi pesan maps (peta posisi) dan sabu yang telah diranjau lalu saksi pergi mengambil sabu tersebut;
- Bahwa pada bulan November 2024 Terdakwa datang ke rumah saksi lalu menanyakan persediaan sabu untuk dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Februari 2025 Terdakwa menghubungi saksi untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram, setelah sepakat lalu diantar oleh saksi ke rumah Terdakwa;



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Februari 2025 Terdakwa kembali menghubungi saksi melalui handphone untuk membeli sabu dan sabu selanjutnya diantara oleh saksi kerumah Terdakwa;
- Bahwa selain kepada Terdakwa saksi juga menjual sabu kepada Rachmat Fauzi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing
 - $\pm 0,36$ gram (kurang lebih nol koma tiga puluh enam) gram;
 - $\pm 0,36$ (kurang lebih nol koma tiga puluh enam) gram;
 - $\pm 0,36$ (kurang lebih nol koma tiga puluh enam) gram;
 - $\pm 0,64$ (kurang lebih nol koma enam puluh empat) gram;
- 1 (satu) bendel plastik klip yang masih kosong;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo dengan Nosim 0881-0274-77254.

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 6 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Hery Pramono, A.Md, S.H., M.Hum;

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 01220/NNF/2025 tanggal 17 Februari 2025;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Dusun Tanggul Kidul RT 005 RW 003 Kelurahan Tanggul Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2024 Terdakwa bertemu dengan Moch Fatchur Roziqin Bin Muhammad Ilyas menanyakan apakah ada persediaan sabu kepada Terdakwa untuk dibeli oleh Moch Fatchur Roziqin Bin Muhammad



Ilyas lalu Terdakwa menjawab akan ada orang yang meranjau sabu di tempat tertentu untuk saksi;

- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Februari 2025 Terdakwa menghubungi Moch Fatchur Roziqin Bin Muhammad Ilyas untuk menanyakan persediaan sabu namun sudah habis dan akan diberitahukan jika sudah tersedia kembali;
- Bahwa tanggal 6 Februari 2025 Moch Fatchur Roziqin Bin Muhammad Ilyas menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan sabu sudah ada lalu Terdakwa membelinya sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tetapi baru dibayar Terdakwa sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut selain dipakai sendiri juga ada yang dijual oleh Terdakwa. Sisa pembayaran pembelian sabu akan dilunasi setelah sabu tersebut terjual;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan 2 (dua) kali pembelian sabu dari Moch Fatchur Roziqin Bin Muhammad Ilyas yaitu tanggal 4 Februari 2025 dengan berat 1 (satu) gram dan tanggal 6 Februari 2025 dengan berat 2 (dua) gram;
- Bahwa dalam pembelian sabu dengan Moch Fatchur Roziqin Bin Muhammad Ilyas, Terdakwa menggunakan sarana komunikasi berupa handphone kemudian sabu yang dibeli diantar langsung oleh Moch Fatchur Roziqin Bin Muhammad Ilyas ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu untuk mendapatkan keuntungan dengan perincian untuk penjualan pergram mendapat untung Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk penjualan perpocketnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan menjual Narkotika jenis sabu secara eceran/pocketan kecil dengan berbeda-beda tergantung ukuran;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Dusun Tanggul Kidul RT 005 RW 003 Kelurahan Tanggul Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;



- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari tertangkapnya tersangka atas nama Moch Fatchur Roziqin Bin Muhammad Ilyas, yang mengaku telah menjual 2 (dua) gram narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Moch Fatchur Roziqin Bin Muhammad Ilyas mengantar anggota Polda Jawa Timur menuju rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa, anggota Polda Jawa Timur bertemu dengan Terdakwa yang ternyata belum selesai menggunakan sabu;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa serbuk putih yang menurut Terdakwa adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada bulan Maret 2024 Terdakwa bertemu dengan Moch Fatchur Roziqin Bin Muhammad Ilyas menanyakan apakah ada persediaan sabu kepada Terdakwa untuk dibeli oleh Moch Fatchur Roziqin Bin Muhammad Ilyas lalu Terdakwa menjawab akan ada orang yang meranjau sabu di tempat tertentu untuk saksi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Februari 2025 Terdakwa menghubungi Moch Fatchur Roziqin Bin Muhammad Ilyas untuk menanyakan persediaan sabu namun sudah habis dan akan diberitahukan jika sudah tersedia kembali;
- Bahwa tanggal 6 Februari 2025 Moch Fatchur Roziqin Bin Muhammad Ilyas menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan sabu sudah ada lalu Terdakwa membelinya sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tetapi baru dibayar Terdakwa sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut selain dipakai sendiri juga ada yang dijual oleh Terdakwa. Sisa pembayaran pembelian sabu akan dilunasi setelah sabu tersebut terjual;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan 2 (dua) kali pembelian sabu dari Moch Fatchur Roziqin Bin Muhammad Ilyas yaitu tanggal 4 Februari 2025 dengan berat 1 (satu) gram dan tanggal 6 Februari 2025 dengan berat 2 (dua) gram;
- Bahwa dalam pembelian sabu dengan Moch Fatchur Roziqin Bin Muhammad Ilyas, Terdakwa menggunakan sarana komunikasi berupa handphone kemudian sabu yang dibeli diantar langsung oleh Moch Fatchur Roziqin Bin Muhammad Ilyas ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu untuk mendapatkan keuntungan dengan perincian untuk penjualan pergram mendapat untung Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk penjualan perpoketnya;

[Handwritten signature]



- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan menjual Narkotika jenis sabu secara eceran/poketan kecil dengan berbeda-beda tergantung ukuran;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, unsur-unsurnya sebagai berikut;

- Unsur setiap orang;
- Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
- Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" disini adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa Riyan Purnomo bin Misio yang telah ditanyakan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam



Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dengan demikian unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai kepatutan, nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta pada saat dilakukan penangkapan pada Terdakwa narkoba jenis sabu dan setelah dilakukan penimbangan seberat lebih kurang 1, 72 (satu koma tujuh puluh dua) gram atau dengan berat bersih lebih kurang 0,686 (nol koma enam ratus delapan puluh enam) yang setelah ditanya kepada Terdakwa adalah milik Terdakwa yang dibeli dari saksi Moch Fatchur Roziqin Bin Muhammad Ilyas;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 01220/NNF/2025 tanggal 17 Februari 2025 diperoleh kesimpulan barang yang diduga sabu tersebut mengandung Methamphetamine (sabu) yang merupakan Narkoba Golongan I nomoturut 61 lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa khusus mengenai Narkoba golongan I menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dapat disimpulkan Narkoba yang termasuk dalam golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan untuk kepentingan reagensi diagnostik serta reagensi laboratorium harus mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Sedangkan berdasarkan Pasal 41 narkoba golongan I hanya dapat



disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta kejadian tersebut berawal pada tanggal 5 Februari 2025 Terdakwa menghubungi saksi Moch Fatchur Roziqin Bin Muhammad Ilyas untuk menanyakan persediaan sabu namun sudah habis dan akan diberitahukan jika sudah tersedia kembali lalu tanggal 6 Februari 2025 saksi Moch Fatchur Roziqin Bin Muhammad Ilyas menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan sabu sudah ada kemudian Terdakwa membelinya sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tetapi baru dibayar Terdakwa sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa sabu tersebut diantar oleh saksi Moch Fatchur Roziqin Bin Muhammad Ilyas ke rumah Terdakwa dan dipergunakan oleh Terdakwa dan ada yang dijual oleh Terdakwa. Terhadap sisa pembayaran pembelian sabu akan dilunasi setelah sabu tersebut terjual. Untuk sabu yang dijual Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan perincian untuk penjualan pergram mendapat untung Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk penjualan perpaketnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Terdakwa telah membeli sabu dari saksi Moch Fatchur Roziqin Bin Muhammad Ilyas kemudian digunakan sendiri dan ada juga sabu yang dijual untuk mengharapkan keuntungan, selain itu sesuai identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan atau petugas kesehatan atau laboratorium ataupun pedagang besar farmasi, yang dapat menguasai sabu tersebut setelah memenuhi syarat yang ada, sehingga dengan demikian sabu yang ada pada diri Terdakwa merupakan tindakan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu dari kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I terbukti maka kata-kata lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan perkara ini berawal berawal dari tertangkapnya tersangka atas nama saksi Moch Fatchur Roziqin Bin Muhammad Ilyas, yang mengaku telah menjual 2 (dua) gram narkotika



jenis sabu kepada Terdakwa lalu saksi Moch Fatchur Roziqin Bin Muhammad Ilyas mengantar anggota Polda Jawa Timur menuju rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa, anggota Polda Jawa Timur bertemu dengan Terdakwa yang ternyata belum selesai menggunakan sabu;

Menimbang bahwa dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa serbuk putih yang menurut Terdakwa adalah narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2025 menghubungi saksi Moch Fatchur Roziqin Bin Muhammad Ilyas melalui handphone untuk menanyakan persediaan sabu namun sudah bertepatan sabu yang ada sudah habis dan akan diberitahukan jika sudah tersedia kembali lalu tanggal 6 Februari 2025 saksi Moch Fatchur Roziqin Bin Muhammad Ilyas menghubungi Terdakwa dan mengatakan sabu sudah tersedia kemudian Terdakwa membelinya sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tetapi oleh Terdakwa baru dibayar sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisa pembayaran akan dilunasi setelah sabu tersebut terjual;

Menimbang bahwa sabu selanjutnya diantar oleh saksi Moch Fatchur Roziqin Bin Muhammad Ilyas ke rumah Terdakwa dan dipergunakan oleh Terdakwa lalu ada yang disisihkan untuk dijual. Terdakwa menjual sabu tersebut dengan keuntungan untuk penjualan pergram mendapat untung Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk penjualan perpaketnya mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan telah melakukan 2 (dua) kali pembelian sabu dari saksi Moch Fatchur Roziqin Bin Muhammad Ilyas yaitu tanggal 4 Februari 2025 dengan berat 1 (satu) gram dan tanggal 6 Februari 2025 dengan berat 2 (dua) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli sabu dari saksi Moch Fatchur Roziqin Bin Muhammad Ilyas, dengan demikian unsur membeli dalam uraian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;



Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata Terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dalam keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan terhadap pelaku kejahatan undang – undang tersebut selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana telah diatur dalam undang – undang tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut sudah sepantasnyalah Terdakwa mengganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai hasil dari kejahatan ataupun alat yang digunakan untuk kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar ongkos perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini;



Menimbang bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan

- Tindakan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Riyan Purnomo bin Misio telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I", sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,64$ gram dengan total berat 1,72 gram dan total berat bersih 0,686 gram;
 - 1 (satu) bendel plastik klip yang masih kosong;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 1 (satu) buah handphone merk oppo dengan Nosim 0881-0274-77254;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 oleh kami Paul Belmando Pane S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Slamet Setio Utomo, S.H dan Kadarwoko, S.H, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ade Yulianti Wahyuni, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Eka Prasetya, S.H, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Slamet Setio Utomo, S.H

Kadarwoko, S.H, M.Hum,

Hakim Ketua Majelis

Paul Belmando Pane, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Ade Yulianti Wahyuni, S.H., M.H